

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50004198420218240282

ID Comunicacao: 302139891

Data Disponibilizacao: 2025-06-18

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ÃO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000419-84.2021.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Dispõe o art. 833, inciso IV do CPC sobre a impenhorabilidade de vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, dentre outras fontes de subsistência.</p>

<p>Excepcionando a referida regra, o mesmo artigo dispõe, em seu §2°, que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importaĉncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º," (grifou-se).</p>

<p>A Corte da Cidadania fixou parâmetros para a penhora de verba salarial, nos seguintes termos:</p>

<p>"I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e

de sua família."(AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOM<Atilde>O, QUARTA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 13/8/2020).</p>

<p>Em situa<cedil>es excepcionais, a jurisprud<ecirc>ncia do Superior Tribunal de Justi<cedil>a "vem evoluindo no sentido de admitir, em execu<cedil>atilde>o de d<iacute>vida n<atilde>o alimentar, a flexibiliza<cedil>atilde>o da regra de impenhorabilidade quando a hip<oacute>tese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remunera<cedil>atilde>o n<atilde>o prejudica a subsist<ecirc>ncia digna do devedor e de sua família" (EResp 1518169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Ac<oacute>rd<atilde>o Min<ordf>. Nancy Andrighi).</p>

<p>Entretanto, n<atilde>o se est<aacute> diante de um caso que comporta a aplica<cedil>atilde>o das exce<cedil>es<cedil>previstas pela legisla<cedil>atilde>o e jurisprud<ecirc>ncia.</p>

<p>Isso porque, conforme se verifica da consulta PrevJud no evento 145, INF1 dos autos, os rendimentos da executada giram em torno de R\$2.296,78 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) reais mensais, de modo que a constri<cedil>atilde>o de parte de seu sal<aacute>rio, ainda que na quantia m<oacute>dica de 10%, conforme solicitado pelo exequente (evento 224, PET1), comprometeria sua subsist<ecirc>ncia e<cedil>de sua família.</p>

<p>Sendo assim:</p>

<p>I - INDEFIRO o pedido de evento 224, PET1.</p>

<p>II - INTIME-SE a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, d<ecirc> prosseguimento ao feito e indique outros bens pass<iacute>veis de penhora.</p>

<p>III - Ap<oacute>s, CUMPRA-SE conforme a decis<atilde>o de evento 170, DESPADEC1.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p><cedil></p>

<hr>

<p><cedil></p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>